非都市土地窯業用地涉容許使用、變更及更正編定

115.3.3

一、目的

隨著產業結構的變遷與土地利用需求的多樣化,原有的窯業用地常有轉型活化之必要，截至 114 年底，新北市轄內的窯業用地共計 62 筆，面積共計 15.750102 公頃。因此，本文整理相關法規及審查作業流程，使處理非都市土地「窯業用地」的變更編定申請案審查作業流程能符合現行法規要求。

本文內容將依序涵蓋窯業用地的法規基礎與使用限制、轉型的主要路徑分析、標準化的申請作業流程，並針對最常見的變更類型說明，及補充其他重要法規與特殊情況，以期建構完整的知識體系。

114 年底新北市窯業用地統計表

新北市窯業用地	總計		一般農業區		山坡地保育區	
	筆數	面積(公頃)	筆數	面積(公頃)	筆數	面積(公頃)
總計	62	15.750102	1	0.075834	61	15.674268
三芝區	3	0.858236	-	-	3	0.858236
鶯歌區	41	10.251342	-	-	41	10.251342
三峽區	18	4.640524	1	0.075834	17	4.56469

二、窯業用地容許使用項目

根據《非都市土地使用管制規則》及其附表一之規定，窯業用地在不辦理變更編定的前提下,其容許使用項目可區分為「免經申請」與「需經申請」兩大類：

免經申請即可使用之項目	需經目的事業主管機關許可之項目
● 窯業使用及其設施 ● 農業使用（同農牧用地） ● 水產養殖設施（同農牧用地） ● 水庫、河川、湖泊淤泥資源再生利用臨時處理設施（同農牧用地） ● 臨時堆置收納營建剩餘土石方（同礦業用地）	● 再生能源相關設施(例如:風力發電、太陽光電發電設施點狀使用，面積不得超過 660 平方公尺；再生能源輸送管線設施限於線狀使用）

三、窯業用地變更編定應備文件

（一）、 根據《非都市土地使用管制規則》第 28 條規定，申請變更編定時應檢附以下主要文件：

1. 非都市土地變更編定申請書
2. 興辦事業計畫核准文件
3. 申請變更編定同意書（非土地所有權人申請時檢附）
4. 土地使用計畫配置圖及位置圖
5. 土地登記謄本、地籍圖謄本等

（二）、 其他有關文件：

1. 應先徵得變更前直轄市或縣（市）目的事業主管機關同意。
2. 除申請變更編定為農牧、林業、國土保安或生態保護用地案件外，應依非都市土地變更編定執行要點第 3 點第 3 項規定，就該要點附錄一之二所列查詢項目逐一向各該主管機關（單位）查詢，並將查詢結果附於變更編定書件內，向該管直轄市或縣（市）主管機關申請辦理。
3. 山坡地範圍內各使用分區土地申請變更編定，屬依水土保持法相關規定應擬具水土保持計畫者，應檢附水土保持機關核發之水土保持完工證明書(或符合非都市土地使用管制規則第 48 條但書規定)。
4. 申請變更編定標的位於山坡地範圍，申請興辦事業計畫面積未達 10 公頃者，應檢附山坡地開發面積免受 10 公頃限制文件。且屬應依管制規則第 49 條之 1 規定提送專案小組審查之變更編定案件，其應檢附之文件，至少應包括不得規劃作建築使用之評估或說明資料及相關專業技師簽證文件。

四、窯業用地的變更類型

（一）、法規依據

- **《非都市土地使用管制規則》第 34 條：**「一般農業區、山坡地保育區及特定專用區內取土部分以外之窯業用地，經領有工廠登記證者，經工業主管機關審查認定得供工業使用者，得申請變更編定為丁種建築用地。」。
- **《非都市土地使用管制規則》第 57 條：**「1.特定農業區或一般農業區內之丁種建築用地或取土部分以外之窯業用地，已依本規則中華民國八十二年十一月七日修正發布生效前第十四條規定，向工業主管機關或窯業主管機關申請同意變更作非工業或非窯業用地使用，或向直轄市或縣（市）政府申請變更編定為甲

種建築用地而其處理程序尚未終結之案件，得從其規定繼續辦理。2.前項經工業主管機關或窯業主管機關同意變更作非工業或非窯業用地使用者，應於中華民國八十三年十二月三十一日以前，向直轄市或縣（市）政府提出申請變更編定，逾期不再受理。3.直轄市或縣（市）政府受理前二項申請案件，經審查需補正者，應於本規則中華民國九十年三月二十六日修正發布生效後，通知申請人於收受送達之日起六個月內補正，逾期未補正者，應駁回原申請，並不得再受理。」。

- **《非都市土地使用管制規則》第 58 條：**「申請人依第三十四條或前條辦理變更編定時，其擬具之興辦事業計畫範圍內，有為變更前之窯業用地或丁種建築用地所包圍或夾雜之土地，面積合計小於一公頃，且不超過興辦事業計畫範圍總面積十分之一者，得併同提出申請。」。
- **《新北市政府受理非都市土地使用管制規則第三十二條、第三十三條及第三十四條申請變更編定丁種建築用地審查作業要點》**（詳附件一）
  - **第 2 條：**本要點所稱本規則之名詞，其定義如下：

名詞	定義	判斷
包圍	指申請土地周邊全部為丁種建築用地所包圍者。	此為嚴格定義，要求申請地塊的四周邊界必須完全與既有的丁種建築用地相接，不得有任何缺口或與其他地目相鄰。
夾雜	指申請土地凹入丁種建築用地且其缺口寬度未超過三十公尺者，或對邊為丁種建築用地所夾之狹長且平均寬度未超過十五公尺之全部土地者。	此定義包含兩種情況，審查時需依地籍圖精確量測： 1.**凹入型：**土地三面被丁種建築用地環繞，形成一個凹口，其開口寬度不得超過 30 公尺。 2.**狹長型：**土地被兩側的丁種建築用地夾在中間，其平均寬度不得超過 15 公尺。
原編定公告丁種建築用地	指申請土地於公告非都市土地使用編定時，編定為丁種建築用地者。	
低污染投資事業	指興辦之事業符合經濟部訂定「興辦工業人利用毗連非都市土地擴展計畫之低污染事業認定方式」者。	此處所謂符合係指「興辦之事業非屬附表（一-五十一項）所列之事業類別或其他經本府專案認定者」。
附加產值高之投資事業	指興辦之事業未來每年產值每公頃在二億元以上(按面積比例計算)。	

➢ **第 4 條**:依本規則**第三十四條**條規定向本府申請變更編定為丁種建築用地，應檢具下列書件：

1. 非都市土地變更編定申請書。
2. 工廠登記證影本。(確認其有效性及與申請地號之一致性)
3. 原設廠用地（屬取土部分以外）之土地登記謄本、土地清冊及地籍圖。
4. 申請變更編定之土地屬私有者，應檢具土地所有權人變更編定同意書；其屬公有土地者，應檢具本府會同各該公有土地管理機關勘查紀錄。
5. 興辦事業計畫書件：
   - 詳述原設廠用地與申請變更土地之基本資料(位置、面積、使用分區、編定類別、現況等)。
   - 應明確說明申請變更後之產品名稱與製造流程、用地變更後對鄰近農業生產環境、鄰近農田灌溉排水及農路系統之影響說明。
6. 交通運輸計畫書圖：
   - 基地及周邊道路現況說明、道路服務水準分析。
   - 營運之車種、車次及時間。
   - 交通動線、停車空間規劃。
   - 基地出入口交通管制及相關安全措施。
7. 變更前後廠地及鄰近地區位置圖(比例尺不小於五千分之一)、建築配置平面圖（比例尺不小於一千二百分之一)。

(二)、變更類型案件(就甲種、丁種建築用地、特定目的事業用地說明)

變更類型	核心法規依據與說明
丁種建築用地	**依據《非都市土地使用管制規則》第 34 條。** ◆ 此為持有工廠登記證之窯業用地最常見的變更路徑。 ◆ 注意事項及相關函釋： 1. 若有申請範圍內有變更前之窯業用地或丁種建築用地所包圍或夾雜之土地，面積合計小於 1 公頃者，且不超過興辦事業計畫範圍總面積十分之一者，得併同提出申請。(非都市土地使用管制規則第 58 條)。 2. 申請人仍須依規定擬具興辦事業計畫，並報經工業主管機關核准後，方可辦理變更。(內政部 94 年 10 月 5 日內授中辦地字第 094052864 號函)。 3. 若申請地的工廠登記證已被註銷，或廠房已拆除，導致無法依現況或文件認定當時的工業使用面積時，申請人仍可透過提供營運當時的航空照片等客觀佐證資料，證明當時實際供工業使用的面積範圍，工業主管機關可據此進行審查認定，

	以利續辦變更程序。(內政部 101 年 8 月 28 日內授中辦地字第 1016038340 號函、經濟部工業局 91 年 5 月 9 日工第地字第 0910350712-0 號函)。 4. 若屬依產業創新條例申請核定之產業園區，面積達 5 公頃應辦理使用分區變更，惟非屬前開條例核定之工業使用，分區變更規模則為 10 公頃以上。(內政部營建署 109 年 6 月 1 營署綜字第 1090038592 號函)。
甲種建築用地	**一、依據《非都市土地使用管制規則》第 57 條。** ◆ 此為一條**歷史性**的變更路徑，主要用於處理於民國 83 年 12 月 31 日前已受理但程序尚未終結的舊案。需特別強調，這並非當前新申請案的常規途徑，僅適用於符合特定歷史條件的個案。 ◆ 注意事項及相關函釋： 1. 為落實後續的土地使用管制，其土地登記簿標示部的其他登記事項欄必須加註「限依其計畫使用」之字樣。(內政部 89 年 9 月 25 日台（89）內中地字第 8980297 號函)。 2. 若土地在變更程序中經法院拍賣，拍定人（新的土地所有權人）即可直接繼受原申請人已獲准的相關權利，無需再徵得原申請人的同意，便可續辦後續的變更程序。(內政部 96 年 9 月 6 日內授中辦地字第 09607271941 號函
特定目的事業用地	**依據《非都市土地使用管制規則》第 28 條及相關興辦事業計畫審查規定。** ◆ 此路徑適用於土地需改作特定設施之需求，例如社會福利設施、廢棄物處理設施、生物技術產業設施等。此類變更的核心前提是申請人必須先擬具「興辦事業計畫」，並獲得該設施之目的事業主管機關審查核准，方可提出變更申請。

五、窯業用地變更編定申請之作業流程



（一）、 **擬具興辦事業計畫**：申請人依據其開發目標，擬定詳細的「興辦事業計畫」，含土地使用規劃、設施配置、營運模式等，並報請變更後用途的「目的事業主管機關」進行審查。

（二）、 **查詢與徵得同意**：目的事業主管機關於審查興辦事業計畫時，必須依據《非都市土地變更編定執行要點》第三點規定，徵詢「變更前」土地使用的主管機關（如經濟發展局）及其他相關機關（如地政、農業、工務、水利、環保、消防單位）的同意。

1. 目的事業主管機關於審查興辦事業計畫會審各單位時，應注意是否將「新北市政府非都市土地變更編定審查表」之審查項目一併納入會審，並檢視各單位是否有就上開審查項目回覆意見。

2. 倘興辦事業係位屬山坡地範圍，應一併將「新北市非都市山坡地範圍內土地變更編定審查原則分工表」之審查事項納入會審。

(三)、 **提交變更編定申請**：取得「興辦事業計畫」核准後，申請人應依《非都市土地使用管制規則》第 28 條規定備妥相關文件，向地政局申請非都市土地變更編定。

1. 目的事業主管機關於核准「興辦事業計畫」副知地政局時，可先行發文目的事業主管機關提供各單位歷次審查意見。

(四)、 **地政局審查**：地政局受理後，若目的事業主管機關在核准興辦事業計畫後的六個月內，就相同項目，於地政局變更編定案件審查時免再重複會審相同項目，以加速流程。

1. 整理各單位歷次審查意見，並填寫「非都市土地變更編定審查表」後，會審農業、工務、水利、環保、目的主管機關確認是否新增或修改意見。

2. 實地會勘確認現況是否有先行違規使用情形。

3. 倘為經區域計畫委員會審議通過之案件，得免填「非都市土地變更編定審查表」，逕行辦理變更編定異動程序。

(五)、 **核准與異動登記**：經地方政府審查核准後，將發函通知申請人

1. 非山坡地範圍：

   (1) 發函請申請人必須繳清所有應繳的回饋金。

   (2) 倘有涉及土地分割，應先洽地政事務所辦理地籍分割。

   (3) 完成上開事項後，由地政局函請地政事務所辦理使用地異動登記。

2. 山坡地範圍：應依管制規則第 49 條之 1 規定，提交本市非都市土地使用編定審議小組（下稱編定審議小組）審查變更編定相關事宜。

   (1) 發函通知申請人編定審議小組會議時間，並請申請人或相關專業技師與會說明。

   (2) 編定審議小組審核後，發函通知申請人(通過或未通過)。

   (3) 倘有涉及土地分割，請申請人先洽地政事務所辦理地籍分割。

   (4) 完成上開事項後，由地政局函請地政事務所辦理使用地異動登記。

六、窯業用地更正編定

更正編定核心宗旨在於修正民國 70 年代區域計畫公告編定時，因地籍調查錯誤、漏列或資料不齊所導致的行政處分瑕疵。為維護地籍資料之準確性與土地所有權人之合法權益，必須確認「編定公告前」之實體使用狀態進行審認。

（一）、 **時間點判定：**申請人必須提出客觀證據，證明窯業使用事實早於本市 70 年 2 月 15 日非都市土地編定公告日。若相關證明文件顯示其事實發生於上述日期之後，其性質即屬「變更編定」而非「更正編定」。

（二）、 **應備文件：**

	文件	說明
主要文件	工業用地證明書、工廠登記證明或工業主管機關認定文件	依原《獎勵投資條例》領有之「工業用地證明書」（註明供磚瓦製造使用）或早期「工廠登記證」，或出具工業主管機關認定文件。
主要文件	稅籍證明	須為載明「工業用」或「窯業用」之房屋稅或營業稅證明。若稅籍僅記載「廠房」而未具體標註用途，不可視為單一足夠證據。
輔助文件	航照圖、地形圖、水電用途證明	用以證明建物存在之「客觀事實」，但須配合工業主管機關認定、工廠登記或稅籍資料方能確認「用途」。
輔助文件	具結書與鄰里長證明	嚴禁單獨作為核准依據，僅具參考價值。

（三）、 **更正編定申請之作業流程：**

1. 初步審查：核對申請書、最新土地登記謄本、身分證明文件，並調閱原始土地登記簿（查核是否曾具「建」地目背景）。
2. 資料調閱與跨機關查核：向工業主管機關、稅務機關查核申請文件之合法性，並查閱本市 70 年編定公告前後之航照影像。
3. 現場勘查：會同地政事務所、經發局、工務局等單位，現場確認地號、有無窯體殘跡或生產設施及其坐落範圍。
4. 核定與登載程序：經審核無誤後，核准更正編定並囑託地政事務所於土地登記簿辦理更正異動登記。

◆ **注意事項及相關函釋：**

1. 「窯業用地」與「丁種建築用地」之土地使用型態不同，除於 70 年公告編定有錯誤外，不得互為更正。（依據內政部 110 年 5 月 3 日台內地字第

1100261492 號函，正式宣布廢止 72 年 139726 號及 74 年 330083 號函釋。）

2. 內政部已停止適用 89 年 11 月 7 日台內中地字第 8921756 號函有關「山坡地保育區窯業用地更正編定為丁種建築用地，其更正範圍以編定公告前申請工廠設立許可並辦竣工廠登記之設廠面積為準」之函釋。(內政部 101 年 5 月 22 日內授中辦地字第 1016650844 號函)。

3. 若編定前之使用屬應辦理登記而未辦理之「私設工廠」，法律上不認定其為合法使用，不得辦理更正編定。

七、國土計畫土地使用管制情形-窯業相關

依據國土計畫法第 22 條第 1 項規定：「直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後，應由各該主管機關依各級國土計畫國土功能分區之劃設內容，製作國土功能分區圖及編定適當使用地，並實施管制。」及第二十三條第二項規定：「國土功能分區及其分類之使用地類別編定、變更、規模、可建築用地及其強度、應經申請同意使用項目、條件、程序、免經申請同意使用項目、禁止或限制使用及其他應遵行之土地使用管制事項之規則，由中央主管機關定之。……」爰按國土計畫法第二十一條國土功能分區及其分類之土地使用原則、全國國土計畫第九章土地使用指導事項之指導，訂定**「國土計畫土地使用管制規則」(113 年 11 月法規會審竣版草案)**。

依國土計畫使用管制規則第 3 條第 1 項：「各國土功能分區及其分類土地，於依本法核准使用同意、使用許可或由既有合法可建築用地變更為非可建築用地前，按本規則施行日前土地登記簿所載之使用地類別註記，並依本法第二十三條第二項至第四項所定管制規則規定之土地使用管制內容使用。」及第 4 條：「各國土功能分區及其分類土地，除本規則另有規定者外，其免經申請同意、應經申請同意、禁止或限制之使用項目及其細目依下列規定，並應符合各目的事業主管法令規定：一、國土保育地區、農業發展地區及城鄉發展地區各分類土地，依附表一規定。二、海洋資源地區各分類土地，依附表二規定。附表一及附表二容許使用項目及其細目之適用範圍，由中央主管機關會商中央目的事業主管機關認定。」，涉及窯業設施規定整理如下表：

附表一　國土保育地區、農業發展地區、城鄉發展地區容許使用情形表														
群組編號	群組	項次	使用項目	使用細目	國土保育地區		農業發展地區					城鄉發展地區		備註
					國1	國2	農1	農2	農3	農4		城2-1	城3	
										非原	原			
4	礦業	4-5	窯業使用及其設施	自用窯業原料取土	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	×	❶：限於依第三條第一項規定註記之窯業用地。
				窯業原料或成品堆置場	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	×	
				窯業製造	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	×	
				廠房	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	×	
				單身員工宿舍及其必要設施	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	❶	×	
註： 一、「●」代表免經申請同意使用；❶(或其他實心圈數字)代表符合備註欄位之(或其他實心圈數字)條件者，得免經申請同意使用，未符合者禁止使用。二、「○」代表應經申請同意使用；①(或其他空心圈數字)代表符合備註欄位之 (或其他空心圈數字)條件者，得應經申請同意使用，未符合者禁止使用。 三、「×」代表禁止使用。														

依容許使用情形表所載，窯業使用及其設施之使用細目除在城3禁止使用外，均得免經申請同意使用，惟僅限於國土計畫使用管制規則第三條第一項規定註記之窯業用地。另其餘原窯業用地容許使用項目是否得於國土功能分區各分區分類使用，請詳參「國土保育地區、農業發展地區、城鄉發展地區容許使用情形表」其他群組使用項目。

八、結論

總結而言，本文彙整了核心法規、關鍵函釋與標準流程，期望能成為同仁在執行業務時的得力助手。

九、參考資料

(一)、鶯歌區大湖段大竹圍小段58-2、58-3、58-6、58-8地號，申請變更編定為丁種建築用地。(文號：1081389215)

(二)、三芝區後厝段番子崙小段26地號，申請變更編定為丁種建築用地。(文號：1090773742)。

(三)、內政部解釋函令-非都市土地使用管制規則第34、35、57條。

(四)、非都市土地使用管制規則。

(五)、非都市土地變更編定執行要點。

(六)、新北市政府受理非都市土地使用管制規則第三十二條、第三十三條及第三十四條申請變更編定丁種建築用地審查作業要點。(詳附件一)

(七)、內政部110年5月3日台內地字第1100261492號函。(詳附件二)

(八)、國土計畫土地使用管制規則」(113年11月法規會審竣版草案)。

附件一

法規名稱：新北市政府受理非都市土地使用管制規則第三十二條、第三十三條及第三十四條申請變更編定丁種建築用地審查作業要點(民國 110 年 02 月 17 日修正)

1 一、新北市政府（以下簡稱本府）為審查依非都市土地使用管制規則（以下簡稱本規則）第三十二條、第三十三條及第三十四條申請變更編定為丁種建築用地，訂定本要點。

2 二、本要點所稱本規則之名詞，其定義如下：

（一）包圍：指申請土地周邊全部為丁種建築用地所包圍者。

（二）夾雜：指申請土地凹入丁種建築用地且其缺口寬度未超過三十公尺者，或對邊為丁種建築用地所夾之狹長且平均寬度未超過十五公尺之全部土地者。

（三）原編定公告丁種建築用地：指申請土地於實施非都市土地使用編定時，編定為丁種建築用地者。

（四）低污染投資事業：指興辦之事業符合經濟部訂定「興辦工業人利用毗連非都市土地擴展計畫之低污染事業認定方式」者。(興辦之事業非屬附表（一－五十一項）所列之事業類別或其他經本府專案認定者)

（五）附加產值高之投資事業：指興辦之事業未來每年產值每公頃在二億元以上（按面積比例計算)。

3 三、第三十二條所稱申請合併包圍或夾雜之土地面積不得大於原核准登記丁種建築用地面積。

4 四、依本規則第三十二條、第三十三條及第三十四條條規定向本府申請變更編定為丁種建築用地，應檢具下列書件：

（一）非都市土地變更編定申請書。

（二）工廠登記證影本（依本規則第三十二條、第三十四條規定申請者）或地政單位核發為原編定公告丁種建築用地之證明文件（依本規則

第三十三條規定申請者)。

（三）原設廠用地及申請包圍或夾雜土地登記謄本、土地清冊及地籍圖（依本規則第三十二條、第三十三條規定申請者）或原設廠用地（屬取土部分以外）之土地登記謄本、土地清冊及地籍圖（依本規則第三十四條規定申請者)。

（四）申請變更編定之土地屬私有者，應檢具土地所有權人變更編定同意書；其屬公有土地者，應檢具本府會同各該公有土地管理機關勘查紀錄。

（五）興辦事業計畫書件：詳述原設廠用地位置、面積、使用分區、編定類別及申請變更編定土地原因、位置、面積、使用分區、編定類別、使用現況、申請變更編定後產品名稱與產品製造流程、用地變更後對鄰近農業生產環境、鄰近農田灌溉排水及農路系統之影響說明。

（六）交通運輸計畫書圖（須包含基地及周邊道路現況說明、營運之車種、車次及時間、交通動線規劃、停車空間規劃、道路服務水準分析、基地出入口交通管制及相關安全措施)。

（七）變更前後廠地及鄰近地區位置圖（比例尺不小於五千分之一)。

（八）變更前後建築配置平面圖（比例尺不小於一千二百分之一)。

5 五、前點所應檢附之書件，除第一款之書件應檢具五份外，其餘各款之書件應檢具九份。

6 六、申請書件應由本府各相關主管機關（地政局、農業局、環境保護局、工務局、水利局、交通局、經濟發展局等）審查，並會同實地勘查。必要時，並得召開聯合審查會議審查。

前項申請書件有欠缺者，本府應通知申請人限期改正，逾期不補正或無法補正者，應將申請書件發函退還申請人。

申請變更編定之土地其原始地形或地物已擅自變更者，應依內政部規定之「各目的事業主管機關於受理審查興辦事業計畫或各縣（市）政

府受理審查非都市土地變更編定案件，其申請基地之原始地形或地物已擅自變更者之審查處理原則」，查復是否有應予保護、禁止或限制建築地區，作為審核准駁之依據。

申請基地位於山坡地，依本規則第四十九條之一第二項，由專案小組審查興辦事業計畫範圍內土地是否有不得規劃作建築使用之情形。

7 七、本府應將計畫核定結果函復申請人及副知地政主管機關，並請申請人向地政主管機關申請變更編定。

8 八、申請人因興辦事業計畫利用非都市土地變更編定為丁種建築用地，應依照核定計畫完成使用，始得再依規定申請增加變更編定為丁種建築用地，辦理工廠變更登記。如未依照核定計畫完成使用者，本府將依本規則第五十四條規定辦理。

附件二

抄本

檔　號：
保存年限：

內政部　函

地址：408205臺中市南屯區黎明路2段503號
聯絡人：柯人豪
電話：04-22502112
傳真：04-22502374
電子信箱：J0044@land.moi.gov.tw

受文者：地政司(編定管制科)

發文日期：中華民國110年5月3日
發文字號：台內地字第1100261492號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：本部72年2月21日72台內地字第139726號函，有關「非都市土地使用編定時，丁種建築用地及窯業用地編定釋疑」，及74年7月17日74台內地字第330083號函，有關「窯業用地無法繼續經營時原有合法磚瓦工廠不得更正編定為丁種建築用地」等2則，自即日起停止適用，請查照。

說明：

一、依據桃園市政府110年3月25日府地用字第1100072083號函辦理。

二、依區域計畫法施行細則第13條第1項規定，窯業用地係供磚瓦製造及其設施使用者；丁種建築用地係供工廠及有關工業設施建築使用者，二者之土地使用型態未盡相同，故分別規定其使用地類別，以便管制。查本部雖曾為便利工業主管機關依原獎勵投資條例規定管制，以旨揭2號函釋，依法領有工業用地證明書而作磚瓦製造使用之土地編定為丁種建築用地者，可予維持，惟其並非指已依規編定為窯業用地者係為編定錯誤，自不得援引辦理更正編定為丁種建築用地。又查本部前已以101年5月22日內授中辦地字第1016650844號函，重申非都市土地

窯業用地除有編定錯誤之情形始得辦理更正編定為丁種建築用地，並為統一規定，停止適用89年11月7日台內中地字第8921756號函有關「山坡地保育區窯業用地更正編定為丁種建築用地，其更正範圍以編定公告前申請工廠設立許可並辦竣工廠登記之設廠面積為準」之函釋有案。爰為避免實務執行產生困擾，本部旨揭72年2月21日及74年7月17日2號函釋，自即日起停止適用。

正本：各直轄市政府地政局（臺北市政府地政局除外）、各縣(市)政府（連江縣政府、金門縣政府、嘉義市政府除外）
副本：桃園市政府